

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 18 dhoulkaâda 1423 – 21 janvier 2003

146^{ème} année

N° 6

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 2003-122 du 20 janvier 2003, relatif à l'indemnité de permanence allouée aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux magistrats du tribunal administratif et aux magistrats de la cour des comptes.....	163
Nomination d'un président de section à la cour des comptes.....	164
Maintien en activité dans le secteur public.....	164
Arrêté du Premier ministre du 20 janvier 2003, modifiant l'arrêté du 19 novembre 1994, fixant les tarifs du Journal Officiel de la République Tunisienne et de la publicité légale, réglementaire et judiciaire.....	164

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Décret n° 2003-126 du 14 janvier 2003, portant création d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	165
Nomination d'un chargé de mission.....	165
Nomination de chefs d'unités de gestions pour objectifs.....	165
Nomination du président de l'université Ezzitouna.....	165
Nomination de directeurs d'instituts supérieurs.....	165

Ministère des Finances

Décret n° 2003-133 du 14 janvier 2003, fixant à 10% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'électricité basse tension à usage domestique et à l'électricité moyenne et basse tension utilisée pour le fonctionnement des équipements de pompage de l'eau destinée à l'irrigation agricole.....	166
--	-----

Décret n° 2003-134 du 14 janvier 2003 , portant suspension des droits de douane dus à l'importation des carburants.....	166
Ministère de l'Industrie et de l'Energie	
Décret n° 2003-135 du 14 janvier 2003 , portant approbation du contrat de concession de production d'électricité conclu entre l'Etat Tunisien et la société d'électricité d'El Bibane et relatif à la centrale d'El Bibane.....	167
Nomination du directeur général de l'office national des mines.....	167
Nomination du directeur général de l'agence de promotion de l'industrie.....	167
Ministère de l'Equipeement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Dérogation pour exercer dans le secteur public.....	167
Ministère de la Santé Publique	
Maintien en activité dans le secteur public.....	167
Arrêté du ministre de la santé publique du 14 janvier 2003, complétant et modifiant l'arrêté du 9 mai 2000, portant révision de la liste des imprimés administratifs spécifiques aux services du ministère de la santé publique et aux établissements publics à caractère administratif qui en relèvent, tel que complété par l'arrêté du 22 novembre 2001.....	168
Arrêté du ministre de la santé publique du 14 janvier 2003, modifiant et complétant l'arrêté du 19 juillet 2001, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère de la santé publique et aux conditions de leur octroi, tel que modifié par l'arrêté du 27 juillet 2002.....	169
Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques	
Décret n° 2003-140 du 14 janvier 2003 , fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à l'office des céréales.....	180
Décret n° 2003-141 du 14 janvier 2003 , portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet des barrages Ezzaïatine, El Kamkoum, El Haraka, Ettine, Eddouimisse, El Maleh et les ouvrages de dérivation de leurs eaux du gouvernorat de Bizerte et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.....	182

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2003-122 du 20 janvier 2003, relatif à l'indemnité de permanence allouée aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux magistrats du tribunal administratif et aux magistrats de la cour des comptes.

Le Président de la République,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut des magistrats, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 91-9 du 25 février 1991,

Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la cour des comptes, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 70-17 du 20 avril 1970, par la loi organique n° 90-82 du 29 octobre 1990 et par la loi organique n° 2001-75 du 17 juillet 2001,

Vu le décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970, portant statut des membres de la cour des comptes, ratifié par la loi n° 70-46 du 20 novembre 1970 et modifié par la loi n° 81-3 du 23 janvier 1981, par la loi n° 86-76 du 28 juillet 1986, par la loi organique n° 90-83 du 29 octobre 1990 et par la loi organique n° 2001-77 du 24 juillet 2001,

Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2002-98 du 25 novembre 2002,

Vu la loi n° 72-67 du 1er août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-74 du 18 novembre 1997,

Vu la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés,

Vu le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, soumis à retenu pour la retraite, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-1301 du 15 juin 1998,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2001-2125 du 10 septembre 2001, portant institution d'une indemnité spécifique au profit des magistrats de l'ordre judiciaire,

Vu le décret n° 2001-2775 du 6 décembre 2001, portant institution d'une indemnité spécifique au profit des magistrats du tribunal administratif,

Vu le décret n° 2001-2776 du 6 décembre 2001, portant institution d'une indemnité spécifique au profit des magistrats de la cour des comptes,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les magistrats de l'ordre judiciaire, les magistrats du tribunal administratif et les magistrats de la cour des comptes, en position de détachement auprès des services de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, bénéficient de l'indemnité de permanence instituée respectivement par le décret n° 2001-2125 du 10 septembre 2001, par le décret n° 2001-2775 du 6 décembre 2001 et par le décret n° 2001-2776 du 6 décembre 2001.

Cette indemnité leur est servie mensuellement dans les mêmes conditions et aux mêmes montants, fixés par les articles 3 et 4 des décrets susvisés, et ce, à partir du 1er janvier 2002 et compte tenu des dispositions de l'article 2 du présent décret.

Art. 2. - En ce qui concerne les magistrats en détachement qui ont bénéficié à quelque titre que ce soit, de montants compensatoires de l'indemnité de permanence, leur situation est régularisée ainsi qu'il suit :

- mettre un terme au paiement de ces montants compensatoires,

- déduire les montants compensatoires qui ont été servis à chaque magistrat en détachement, du montant global lui revenant au titre de l'indemnité de permanence depuis le 1er janvier 2002.

Art. 3. - Le Premier ministre, les ministres de la justice et des droits de l'Homme et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 janvier 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2003-123 du 14 janvier 2003.

Monsieur Mohamed Afif Tebassi, conseiller à la cour des comptes, est chargé des fonctions de président de section à ladite cour.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2003-124 du 14 janvier 2003.

Monsieur Mohamed Enneifer, conseiller au tribunal administratif, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1er avril 2003.

Par décret n° 2003-125 du 14 janvier 2003.

Monsieur Essaïed Bedhïaf, conseiller au tribunal administratif, détaché auprès de la chambre des députés, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1er mai 2003.

Arrêté du Premier ministre du 20 janvier 2003, modifiant l'arrêté du 19 novembre 1994, fixant les tarifs du Journal Officiel de la République Tunisienne et de la publicité légale, réglementaire et judiciaire.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 65-46 du 31 décembre 1965, portant loi de finances pour la gestion 1966 et notamment son article 26,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par la loi n° 93-83 du 26 juillet 1993, la loi n° 95-42 du 24 avril 1995 et la loi n° 99-41 du 10 mai 1999,

Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, relative à la loi de finances pour la gestion 1995,

Vu le décret n° 91-1996 du 23 décembre 1991, relatif aux produits et services exclus de la liberté des prix et aux modalités de leurs encadrement, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-59 du 11 janvier 1993 et le décret n° 95-1142 du 28 juin 1995,

Vu le décret n° 2000-1685 du 17 juillet 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 19 novembre 1994, fixant les tarifs du Journal Officiel de la République Tunisienne et de la publicité légale, réglementaire et judiciaire, tel que modifié par l'arrêté du 13 octobre 1998,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 26 novembre 2001, fixant les prestations administratives rendues par les services et les établissements relevant du Premier ministère et les services du greffe du tribunal administratif.

Arrête :

Article premier. - Les dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté du Premier ministre du 19 novembre 1994 susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 2 (nouveau). - Les tarifs du Journal Officiel de la République Tunisienne (journal des annonces légales, réglementaires et judiciaires) sont fixés ainsi qu'il suit :

1 - Les abonnements :			
Pays	Edition originale	Traduction française	Edition originale et traduction
Pays du Maghreb arabe	38,000 d	51,000 d	69,000 d
Autres pays	59,000 d	71,500 d	91,000 d

2 - Prix du numéro :

- de l'année en cours :

* édition originale : 0,800 d,

* traduction française : 1,100 d.

- des années antérieures :

* édition originale : 1,200 d,

* traduction française : 1,500 d.

3 - Prix de la copie certifiée conforme : 0,500 d.

Est facturé 1% au titre de la taxe professionnelle au profit du fonds de développement de la compétitivité industrielle (FODEC), les frais d'envoi par avion pour l'étranger n'étant pas compris.

Article 3 (nouveau). - Les tarifs de publicité aux éditions arabe et française du Journal Officiel de la République Tunisienne (journal des annonces légales, réglementaires et judiciaires) sont fixés ainsi qu'il suit :

1) comptes financiers (la page) : 390,000 d., y compris la TVA (18%),

2) annonces légales, réglementaires et judiciaires (la ligne corps 8 sur 12 cicéros) : 3,100 d., y compris la TVA (18%),

3) annonces relatives à la constitution d'une nouvelle société (la ligne corps 8 sur 12 cicéros) : 2,800 d., y compris la TVA (18%),

4) insertion relative à une autorisation de transport en commun : 28,500 d., y compris la TVA (18%),

5) insertion d'un avis d'établissement dangereux, insalubre et incommode, d'un arrêté institutif d'un permis de recherche, d'un arrêté portant ouverture d'enquête ou d'un avis de recensement : 53,000 d., y compris la TVA (18%),

Article 4. (nouveau). - Les tarifs du Journal Officiel de la République Tunisienne (édition spéciale des avis du tribunal immobilier) sont fixés ainsi qu'il suit :

- 1) l'abonnement annuel : 38,000 d,
- 2) prix du numéro de l'année en cours : 1,000 d,
- 3) prix des numéros des années antérieures : 1,500 d.

Est facturé 1% au titre de la taxe professionnelle au profit du fonds de développement de la compétitivité industrielle (FODEC), les frais d'envoi par avion à l'étranger n'étant pas compris.

Art. 5 (nouveau). - Le tarif des différentes insertions intéressant une procédure d'immatriculation est fixé à 79,500 d. (y compris 18% de TVA).

Art. 2. - Les tarifs prévus à l'article premier du présent arrêté sont révisables selon la législation en vigueur relative à la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe professionnelle au profit du fonds de développement de la compétitivité industrielle (FODEC).

Art. 3. - Le Présent arrêté prend effet à compter de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 4. - Le président-directeur général de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 janvier 2003.

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

Décret n° 2003-126 du 14 janvier 2003, portant création d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n°89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 2001-2872 du 13 décembre 2001, portant organisation du ministère de l'enseignement supérieur,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est créé, l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche suivant :

- Institut supérieur des métiers de la mode de Monastir.

Cet établissement est placé sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, sous réserve des dispositions de l'article 7 de la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989 susvisée.

Art. 2. - Les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 janvier 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-127 du 14 janvier 2003.

Monsieur Ridha Methnani, maître assistant de l'enseignement supérieur, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Par décret n° 2003-128 du 14 janvier 2003.

Monsieur Mohamed Limam, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de chef d'unité de gestion par objectifs pour la mise en place du technopôle de Borj Cedria.

Dans cette situation l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 2003-129 du 14 janvier 2003.

Monsieur Ezzeddine Triki, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de chef d'unité de gestion par objectifs pour la mise en place du technopôle de Sidi Thabet.

Dans cette situation l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 2003-130 du 14 janvier 2003.

Monsieur Boubaker Khzouri, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de président de l'université Ezzitouna, à compter du 5 décembre 2002.

Par décret n° 2003-131 du 14 janvier 2003.

Monsieur Ennaceur Ben Elhadj Braiek, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des études technologiques à Radès, pour une nouvelle période, à compter du 1er novembre 2002.

Par décret n° 2003-132 du 14 janvier 2003.

Monsieur Ahmed Ben Ncir, maître assistant de l'enseignement supérieur agricole, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des études technologiques de Zaghuan, à compter du 6 août 2002.

Décret n° 2003-133 du 14 janvier 2003, fixant à 10% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'électricité basse tension à usage domestique et à l'électricité moyenne et basse tension utilisée pour le fonctionnement des équipements de pompage de l'eau destinée à l'irrigation agricole.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 et notamment son article 8, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment l'article 40 de la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995, portant loi de finances pour l'année 1996 et l'article 25 de la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997, portant loi de finances pour l'année 1998,

Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu l'avis du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est réduit à 10 %, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à :

- l'électricité basse tension destinée à la consommation domestique,

- l'électricité moyenne et basse tension utilisée pour le fonctionnement des équipements de pompage de l'eau destinée à l'irrigation agricole.

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux quantités d'énergie électrique consommées du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003.

Art. 3. - Les ministres des finances, de l'industrie et de l'énergie, du tourisme, du commerce et de l'artisanat et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 janvier 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-134 du 14 janvier 2003, portant suspension des droits de douane dus à l'importation des carburants.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation, promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi des finances pour l'année 2003,

Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi des finances pour l'année 2003 et notamment son article 86,

Vu l'avis du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont suspendus, les droits de douane dus à l'importation des carburants repris au tableau suivant :

N° de position	Désignation des produits	N° de position tarifaire
Ex 27.10	Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux autres que les huiles brutes, préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d'huile de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, déchets d'huiles :	
	- Essence super, essence super sans plomb et essence normale :	271011419 271011459 271011499 271011519 271011599
	- Kérosène et pétrole lampant :	271019259
	- Gazole :	271019359 271019419 271019459 271019499
	- Fuel oils :	271019619 271019639 271019659 271019699

Art. 2.- Les dispositions du présent décret s'appliquent à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003.

Art. 3. - Les ministres des finances, du tourisme, du commerce et de l'artisanat et de l'industrie et de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 janvier 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE
ET DE L'ENERGIE**

Décret n° 2003-135 du 14 janvier 2003, portant approbation du contrat de concession de production d'électricité conclu entre l'Etat Tunisien et la société d'électricité d'El Bibane et relatif à la centrale d'El Bibane.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu le décret-loi n° 62-8 du 3 avril 1962, portant création et organisation de la société tunisienne de l'électricité et du gaz, ratifié par la loi n° 62-16 du 24 mai 1962, tel que modifié et complété par la loi n° 70-58 du 2 décembre 1970 et la loi n° 96-27 du 1er avril 1996,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, modifié et complété par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002,

Vu le décret n° 96-1125 du 20 juin 1996, fixant les conditions et les modalités d'octroi de la concession de production d'électricité à des personnes privées,

Vu le décret n° 2002-1318 du 3 juin 2002, fixant les conditions et modalités d'octroi d'une concession de production d'électricité à partir du gaz issu des concessions d'exploitation d'hydrocarbures et notamment son article premier,

Vu l'avis favorable émis par la commission interdépartementale de la production privée d'électricité en sa réunion du 20 septembre 2002,

Vu l'avis du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Est approuvé, le contrat de concession de production d'électricité relatif à la centrale d'El Bibane, annexé au présent décret et signé à Tunis le 11 décembre 2002 par l'Etat Tunisien représenté par le ministre de l'industrie et de l'énergie d'une part et la société d'électricité d'El Bibane représentée par son gérant d'autre part.

Art. 2. - Les ministres du tourisme, du commerce et de l'artisanat, des domaines de l'Etat et des affaires foncières, des finances, de l'industrie et de l'énergie, du développement et de la coopération internationale et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 janvier 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-136 du 14 janvier 2003.

Monsieur Mansour Baâti est nommé directeur général de l'office national des mines, et ce, à partir du 25 octobre 2002.

Par décret n° 2003-137 du 14 janvier 2003.

Monsieur Mohamed Fadhel Zrelli est nommé directeur général de l'agence de promotion de l'industrie, et ce, à partir du 30 octobre 2002.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

DEROGATION

Par décret n° 2003-138 du 14 janvier 2003.

Il est accordé à Monsieur Mustapha Barbana, chef de service principal à la société générale d'entreprises, de matériel et de travaux, une dérogation pour exercer dans le secteur public pour une nouvelle année à compter du 16 février 2003.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2003-139 du 14 janvier 2003.

Madame Ben Salah Nejia, professeur hospitalo-universitaire en pharmacie à l'hôpital Mongi Slim de la Marsa, est maintenue en activité pour une période d'une année à compter du 1er février 2003.

Arrêté du ministre de la santé publique du 14 janvier 2003, complétant et modifiant l'arrêté du 9 mai 2000, portant révision de la liste des imprimés administratifs spécifiques aux services du ministère de la santé publique et aux établissements publics à caractère administratif qui en relèvent, tel que complété par l'arrêté du 22 novembre 2001.

Le ministre de la santé publique,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-2357 du 17 octobre 2000,

Vu le décret n° 94-1692 du 8 août 1994, relatif aux imprimés administratifs et notamment son article 16,

Vu l'arrêté du 15 mai 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère de la santé publique, tel que modifié par l'arrêté du 29 octobre 1997,

Vu l'arrêté du 9 mai 2000, portant révision de la liste des imprimés administratifs spécifiques aux services du ministère de la santé publique et aux établissements publics à caractère administratif qui en relèvent, tel que complété par l'arrêté du 22 novembre 2001,

Vu l'avis de la commission nationale des imprimés administratifs.

Arrête :

Article premier. - Est complétée comme suit, la liste des imprimés administratifs spécifiques aux services du ministère de la santé publique et aux établissements publics à caractère administratif qui en relèvent, telle qu'elle a été fixée par l'arrêté du 9 mai 2000 susvisé :

Domaine d'utilisation	Intitulé de l'imprimé	Numéro d'enregistrement
La relation de l'administration avec ses usagers	- Fiche de renseignements relative à l'exercice d'une profession médicale ou paramédicale par un étranger.	20-1.051-02
	- Attestation de dépôt d'un cahier des charges	20-1.052-02
	- Déclaration sur l'honneur.	20-1.053-02
	- Demande d'autorisation d'exploitation d'une officine de détail.	20-1.054-02
	- Demande d'exploitation d'un laboratoire privé d'analyses médicales.	20-1.055-02
	- Fiche de renseignements spécifique à un distributeur local des produits de diagnostic de laboratoire et les circonstances d'emménagement.	20-1.056-02
	- Attestation de validité de l'usage médical des équipements de laboratoire importés.	20-1.057-02
	- Demande d'abonnement à la dosimétrie de rayonnements ionisants.	20-1.058-02
	- Fiche de renseignements.	20-1.059-02
	- Demande de modification d'abonnement à la dosimétrie de rayonnements ionisants (intégration de nouveaux agents).	20-1.060-02
	- Demande de modification d'abonnement à la dosimétrie de rayonnements ionisants (cessation d'abonnement).	20-1.061-02
	- Fiche de renseignements médicaux pour le niveau préscolaire.	20-1.062-02
	- Fiche de renseignements médicaux pour les élèves de la 1ère année de l'enseignement de base.	20-1.063-02
	- Fiche de renseignements sanitaires pour les élèves du 2ème cycle de l'enseignement de base et du secondaire.	20-1.064-02
	- fiche de renseignements (étudiant).	20-1.065-02

Art. 2. - Sont abrogés de la liste des imprimés administratifs, telle qu'elle a été fixée par l'arrêté du 9 mai 2000 susvisé, les imprimés administratifs suivants :

Domaine d'utilisation	Intitulé de l'imprimé	Numéro d'enregistrement
La relation de l'administration avec ses usagers	- Attestation de destination du matériel d'un laboratoire aux fins médicales.	20-1.024-00
	- Demande d'autorisation de mise à la consommation ou d'autorisation provisoire d'enlèvement.	20-1.027-00
	- Autorisation provisoire d'enlèvement.	20-1.028-00
	- Autorisation provisoire de mise à la consommation.	20-1.029-00

Domaine d'utilisation	Intitulé de l'imprimé	Numéro d'enregistrement
	- Autorisation de mise à la consommation.	20-1.030-00
	- Permission de réexportation.	20-1.031-00
	- Fiche de renseignements.	20-1.032-00
	- Fiche de renseignements médicaux pour le niveau préscolaire.	20-1.040-01
	- Fiche de renseignements médicaux pour les élèves de la 1ère année de l'enseignement de base	20-1.041-01
	- Fiche de renseignements sanitaires pour les élèves du 2ème cycle de l'enseignement de base et du secondaire.	20-1.042-01

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 janvier 2003.

Le Ministre de la Santé Publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 14 janvier 2003, modifiant et complétant l'arrêté du 19 juillet 2001, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère de la santé publique et aux conditions de leur octroi tel que modifié par l'arrêté du 27 juillet 2002.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 81-225 du 18 février 1981, portant organisation et attributions des directions régionales de la santé publique, tel que modifié par le décret n° 82-758 du 5 mai 1982,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-2357 du 17 octobre 2000,

Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993, relatif au système d'information et de communication administrative,

Vu l'arrêté du 19 juillet 2001, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère de la santé publique et aux conditions de leur octroi, tel que modifié par l'arrêté du 27 juillet 2002.,

Arrête :

Article premier. - Sont abrogées; les prestations administratives mentionnées aux annexes n° 1-6, 2-1, 2-2, 3-1, 3-3 et 5-5, telles que fixées par l'arrêté du 19 juillet 2001 susvisé et remplacées par les prestations détaillées aux annexes n° 1-6 (nouveau), 2-1 (nouveau), 2-2 (nouveau), 3-1 (nouveau), 3-3 (nouveau) et 5-5 (nouveau) jointes au présent arrêté.

Art. 2. - Est supprimée de la liste des prestations administratives, telle que fixée par l'arrêté du 19 juillet 2001 susvisé, la prestation relative à l'autorisation d'exploitation d'un laboratoire d'analyses médicales par les pharmaciens propriétaires des pharmacies de détail mentionnée à l'annexe n° 3-2.

Art. 3. - Est ajoutée à la liste des prestations administratives, telle que fixée par l'arrêté du 19 juillet 2001 susvisé, la prestation relative à l'autorisation de mise à la consommation des produits de diagnostic de laboratoire importés mentionnée à l'annexe n° 3-2 (nouveau).

Art. 4. - Les directeurs généraux, les directeurs au ministère de la santé publique et les chefs d'établissements publics qui en relèvent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 janvier 2003.

Le Ministre de la Santé Publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

**SYSTEME D'INFORMATION ET DE
COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD**

Guide du citoyen

Case réservée au bureau central des relations avec le citoyen

REFERENCE : Arrêté du Ministre de la santé publique Du : ... / ... /
Tel que modifié par l'arrêté du
(JORT N° du :)

Organisme : Ministère de la santé publique (La sous-direction de la réglementation et du contrôle des professions de santé).

Domaine de la prestation : Professions sanitaires privées

Objet de la prestation : Autorisation d'exploitation d'un cabinet médical privé, d'un cabinet de médecine dentaire privé ou d'un local privé de profession paramédicale par les médecins, les médecins dentistes et les paramédicaux étrangers.

Conditions d'obtention

Le demandeur doit :

- Etre libéré de tout empêchement légal.
- Répondre aux conditions d'exercice de la profession.

Pièces à fournir

- Une simple demande d'autorisation au nom du ministre de la santé publique.
- Remplir l'imprimé de fiche de renseignements relative à l'exercice d'une profession médicale ou paramédicale par un étranger délivré par la sous-direction de la réglementation et du contrôle des professions de santé.
- Une copie certifiée conforme du diplôme scientifique, avec une attestation d'équivalence si le diplôme est obtenu à l'étranger.
- Une copie certifiée conforme du diplôme de spécialité pour les médecins et les médecins dentistes spécialistes.
- Une copie du passeport.
- Une copie du contrat de mariage.
- Un extrait de naissance datant de moins de trois mois pour le conjoint tunisien.

Etapes de la prestation :	Intervenants :	Délais :
-Dépôt du dossier -Etude du dossier. -Transmission du dossier à l'ordre des médecins ou à l'ordre des médecins dentistes (pour les médecins et les médecins dentistes). -Attribution de l'autorisation.	-L'intéressé - La sous-direction de la réglementation et du contrôle des professions de santé. - la sous-direction de la réglementation et du contrôle des professions de santé et l'ordre des médecins ou l'ordre des médecins dentistes. -La sous-direction de la réglementation et du contrôle des professions de santé	trois mois à compter de la date de dépôt du dossier.

Lieu de dépôt du dossier

Service : - L'administration centrale du ministère de la santé publique (la sous-direction de la réglementation et du contrôle des professions de santé).

Adresse : - Place Bab Saâdoun 1006 Tunis.

Lieu d'obtention de la prestation

Service : - L'administration centrale du ministère de la santé publique (la sous-direction de la réglementation et du contrôle des professions de santé).

Adresse : - Place Bab Saâdoun 1006 Tunis.

Délai d'obtention de la prestation

trois mois à compter de la date de dépôt du dossier.

Références législatives et / ou réglementaires :

- Loi n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecin et de médecin dentiste.
- Loi n° 92-74 du 3 août 1992, fixant les conditions d'exercice des professions paramédicales de libre pratique, telle que modifiée par la loi n°96-75 du 29 juillet 1996.
- Décret n°93-1155 du 17 mai 1993, portant code de déontologie médicale.

**SYSTEME D'INFORMATION ET DE
COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD**

Guide du citoyen

Case réservée au bureau central des relations avec le citoyen

REFERENCE : Arrêté du Ministre de la santé publique Du : ... / ... /
Tel que modifié par l'arrêté du
(JORT N° du :)

Organisme : Ministère de la santé publique (unité de la pharmacie et du médicament).

Domaine de la prestation : Pharmacie et médicament dans le secteur privé.

Objet de la prestation : L'inscription sur une liste d'attente pour la création d'une officine de détail.

Conditions d'obtention

Le demandeur doit :

- Etre libéré de tout empêchement légal ,
- Etre inscrit au tableau de l'ordre des pharmaciens,
- Entendre créer une officine de détail dans une délégation ou commune saturée.

Pièces à fournir

- Une demande au nom du ministre de la santé publique sur papier timbré (un timbre fiscal de deux dinars) portant la signature de l'intéressé pour l'inscription sur la liste d'attente de la commune /des communes ou de la délégation /des délégations choisie(s).
- Remplir l'imprimé de déclaration sur l'honneur délivré par l'unité de la pharmacie et du médicament.
- Une copie du diplôme de pharmacien.
- L'attestation de l'inscription à l'ordre des pharmaciens (le reçu est inacceptable).
- Une copie de la carte d'identité nationale.

Etapes de la prestation :	Intervenants :	Délais :
-Envoi du dossier par voie postale recommandée . -Inscription des demandes sur les listes d'attente selon l'ordre chronologique de réception en se basant sur le cachet de la poste et le régime de priorité et sur les mesures fixées par la réglementation en vigueur.	- L'intéressé . - Unité de la pharmacie et du médicament.	Immédiat

Lieu de dépôt du dossier

Service : - Ministère de la santé publique (Unité de la pharmacie et du médicament).
Adresse : - Place Bab Saâdoun 1006 Tunis.

Lieu d'obtention de la prestation

Service : - Unité de la pharmacie et du médicament au ministère de la santé publique.
Adresse : 31 rue Khartoum 1002 Tunis

Délai d'obtention de la prestation
Immédiat.

Références législatives et / ou réglementaires :
-Loi n°73-55 du 3 août 1973, relative à l'organisation des professions pharmaceutiques, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°92-75 du 3 août 1992. -Décret n° 92-1206 du 22 juin 1992, portant organisation de l'exploitation des officines de détail, tel que modifié et complété par le décret n°93-1448 du 3 juillet 1993. -Arrêté du ministre de la santé publique du 26 août 1993, fixant les conditions d'établissement des listes d'attente pour la création des officines de détail, tel que modifié par l'arrêté du 15 août 1994 et l'arrêté du 24 juin 2000. N.B. : Dès que le nombre d'habitants d'une délégation ou commune communiqué officiellement au ministère de la santé publique par l'institut national des statistiques, rend possible l'installation d'une officine, le pharmacien prioritaire est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse indiquée par ses soins en vue de compléter son dossier, conformément à la législation en vigueur. Dans le cas où l'intéressé ne complète pas son dossier dans un délai de trente jours au maximum, il est automatiquement radié de la liste d'attente de la commune ou de la délégation pour laquelle il a été déclaré prioritaire. Ce délai est prorogé pour une période supplémentaire de trente jour sur demande dûment justifiée de l'intéressé adressée au ministère de la santé publique par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'expiration du premier délai, sus-indiqué, le cachet de la poste faisant foi. Son éventuelle réinscription est subordonnée à une nouvelle demande.

**SYSTEME D'INFORMATION ET DE
COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD**

Guide du citoyen

Case réservée au bureau central des relations avec le citoyen

REFERENCE : Arrêté du Ministre de la santé publique Du : ... / ... /
Tel que modifié par l'arrêté du
(JORT N° du :)

Organisme : Ministère de la santé publique (unité de la pharmacie et du médicament).

Domaine de la prestation : Pharmacie et médicament dans le secteur privé.

Objet de la prestation : Autorisation de création , de cession ou de transfert d'une officine de détail de la catégorie «A» ou «B».

Conditions d'obtention

Le demandeur doit :

- Etre libéré de tout empêchement légal,
- Répondre aux conditions d'exercice,
- Etre inscrit sur la liste d'attente de la commune ou de la délégation pour laquelle il a été déclaré prioritaire.

Pièces à fournir en trois (3) exemplaires

Pour la création d'une officine de détail :

- 1-Remplir l'imprimé de demande d'autorisation d'exploitation d'une officine de détail délivré par l'unité de la pharmacie et du médicament.
- 2 -Une copie du diplôme Tunisien de pharmacie ou du diplôme étranger admis en équivalence.
- 3 -Une copie de la carte d'identité nationale.
- 4 -L'attestation de l'inscription à l'ordre des pharmaciens.
- 5 -Bulletin n°3 datant de moins d'un an.
- 6 -Une attestation de régularisation de la situation du demandeur devant le service militaire.
- 7 -Une description géométrique avec une répartition détaillée de la surface prévue par la législation en vigueur.
- 8 -Une attestation d'un expert géomètre précisant la distance entre l'établissement à créer et l'officine existante la plus proche.
- 9 -Un contrat ou un promesse de location ou d'achat du local.
- 10 -Une attestation délivrée par la délégation pour les officines de détail de la catégorie "A" ou par la commune pour les officine de détail de la catégorie "B" prouvant que le local relève de sa compétence territoriale.

Pour la cession d'une officine de détail :

En plus des pièces susvisées numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 9 relatives à la création d'une officine de détail, il est recommandé, pour la cession d'une officine de détail, de présenter le contrat de vente du fonds de commerce (ou d'une façon provisoire la promesse de vente du fonds de commerce).

Pour la transfert d'une officine de détail :

Sont exigées les pièces susvisées numéros 1, 5, 7, 8, 9 et 10 relatives à la création d'une officine de détail.

Etapes de la prestation :	Intervenants :	Délais :
-Envoi du dossier (en triple exemplaires) par voie postale recommandée. -Etude du dossier. -Transmission du dossier à l'ordre des pharmaciens pour étude et avis. -Visite d'inspection et de contrôle des lieux quant à la validité du local. -Attribution de l'autorisation.	-L'intéressé -Unité de la pharmacie et du médicament. -Unité de la pharmacie et du médicament et l'ordre des pharmaciens. -Les services d'inspection et de contrôle du ministère. -Unité de la pharmacie et du médicament.	Deux mois à compter de la date de l'accomplissement du dossier.

Lieu de dépôt du dossier

Service : Ministère de la santé publique (Unité de la pharmacie et du médicament).

Adresse : Place Bab Saâdoun 1006-Tunis

Lieu d'obtention de la prestation

Service : Unité de la pharmacie et du médicament au ministère de la santé publique .

Adresse : 31 Rue Khartoum 1002 Tunis.

Délai d'obtention de la prestation

Deux mois à compter de la date de l'accomplissement du dossier.

Références législatives et / ou réglementaires :

-Loi n° 73-55 du 3 août 1973, relative à l'organisation des professions pharmaceutiques, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 92-75 du 3 août 1992.

-Décret n°92-1206 du 22 juin 1992, portant organisation de l'exploitation des officines de détail, tel que modifié et complété par le décret n°93-1448 du 3 juillet 1993.

-Arrêté du ministre de la santé publique du 26 août 1993, fixant les conditions d'établissement des listes d'attente pour la création des officines de détail, tel que modifié par l'arrêté du 15 août 1994 et l'arrêté du 24 juin 2000.

**SYSTEME D'INFORMATION ET DE
COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD**

Guide du citoyen

Case réservée au bureau central des relations avec le citoyen

REFERENCE : Arrêté du Ministre de la santé publique Du : ... / ... /
Tel que modifié par l'arrêté du
(JORT N° du :)

Organisme : Ministère de la santé publique (unité des laboratoires de biologie médicale).

Domaine de la prestation : Biologie Médicale.

Objet de la prestation : Autorisation d'exploitation d'un laboratoire privé d'analyses médicales.

Conditions d'obtention

Le demandeur doit :

- Etre libéré de tout empêchement légal .
- Remplir les conditions d'exercice.

Pièces à fournir

- Remplir l'imprimé de demande d'exploitation d'un laboratoire privé d'analyses médicales délivré par l'unité des laboratoires de biologie médicale.
- Une copie de la carte d'identité nationale.
- Une copie de l'acte constitutif de la société en cas de personne morale.
- Bulletin n° 3 datant de moins d'un an.
- Une copie certifiée conforme des attestations et diplômes exigés (diplôme de spécialité en biologie médicale ou attestation de biologiste des hôpitaux ayant au moins trois ans d'exercice effectif dans une structure hospitalière).
- Une attestation d'inscription du demandeur à l'ordre professionnel dont il relève.
- Un plan détaillé du local du laboratoire.
- Une copie du contrat attestant que le demandeur peut utiliser le local pour son activité professionnelle (titre de propriété, contrat de location ou promesse de vente ou promesse de location etc...).
- Une liste du matériel nécessaire à l'activité du laboratoire.
- La liste des analyses prévues pour être pratiquées dans le laboratoire, avec la précision des techniques que l'intéressé compte mettre en œuvre.

Etapes de la prestation :	Intervenants :	Délais :
-Envoi du dossier par voie postale recommandée. -Etude du dossier.	-L'intéressé	
-Transmission du dossier au comité technique de biologie médicale pour avis.	-Unité des laboratoires de biologie médicale.	
- Attribution de l'autorisation en cas d'accord	-Unité des laboratoires de biologie médicale et le comité technique de biologie médicale.	
	-Unité des laboratoires de biologie médicale.	Deux mois à compter de la date de dépôt du dossier.

Lieu de dépôt du dossier

Service : L'administration centrale du ministère de la santé publique (Unité des laboratoires de biologie médicale).

Adresse : Place Bab Saâdoun 1006 - Tunis

Lieu d'obtention de la prestation

Service : L'administration centrale du ministère de la santé publique (Unité des laboratoires de biologie médicale).

Adresse : Place Bab Saâdoun 1006 - Tunis

Délai d'obtention de la prestation

Deux mois à compter de la date de dépôt du dossier.

Références législatives et / ou réglementaires :

- Loi n°2002-54 du 11 juin 2002, relative aux laboratoires d'analyses médicales.
- Décret n°2002-1732 du 29 juillet 2002, relatif aux laboratoires d'analyses médicales spécialisées.
- Décret n°2002-1733 du 29 juillet 2002, fixant la composition, les attributions et les règles de fonctionnement du comité technique de biologie médicale.

**SYSTEME D'INFORMATION ET DE
COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD**

Guide du citoyen

Case réservée au bureau central des relations avec le citoyen

REFERENCE : Arrêté du Ministre de la Santé Publique..... Du : ... / ... /
Tel que modifié par l'arrêté du
(JORT N° du :)

Organisme : Ministère de la santé publique (unité des laboratoires de biologie médicale).

Domaine de la prestation : Biologie Médicale.

Objet de la prestation : Autorisation de mise à la consommation des produits de diagnostic de laboratoire importés.

Conditions d'obtention

Le demandeur doit :

- Etre libéré de tout empêchement légal .
- Remplir les conditions d'exercice.

Pièces à fournir

- Remplir l'imprimé de fiche de renseignements spécifique à un distributeur local des produits de diagnostic de laboratoire et les circonstances d'emménagement (pour la 1^{ère} demande) délivré par l'unité des laboratoires de biologie médicale.
- Remplir l'imprimé de la liasse unique à l'importation et à l'exportation de marchandises (à retirer de site WEB de TTN : TRADE . NET.COM.TN).
- Copie de la facture et de la liste de colisage des produits importés.
- Copie de chaque certificat d'analyse attestant la conformité des produits importés aux normes de qualité y afférentes.
- Un engagement écrit pour respecter les conditions de conservation et de transport des produits de diagnostic importés.
- Les pièces justificatives

Etapes de la prestation :	Intervenants :	Délais :
-Dépôt du dossier.	-L'intéressé	
-Etude du dossier.	- Unité des laboratoires de biologie médicale.	
-Attribution de l'autorisation.	-Unité des laboratoires de biologie médicale.	Trois jours à compter de la date de dépôt du dossier.

Lieu de dépôt du dossier

Service : L'administration centrale du ministère de la santé publique (Unité des laboratoires de biologie médicale).
Adresse : Place Bab Saâdoun 1006 - Tunis

Lieu d'obtention de la prestation
--

Service : L'administration centrale du ministère de la santé publique (Unité des laboratoires de biologie médicale). Adresse : Place Bab Saâdoun 1006 - Tunis
--

Délai d'obtention de la prestation

Trois jours à compter de la date de dépôt du dossier.

Références législatives et / ou réglementaires :

-Loi n° 94-41 du 7 mois 1994, relative au commerce extérieur. -Décret n°94 – 1744 du 19 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer, tel que modifié par le décret n° 99-1233 du 31 Mai 1999. -Décret n°97-2470 du 22 décembre 1997, portant institution de la liasse unique à l'importation et à l'exportation de marchandises et du système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur. -Arrêté du ministre du commerce du 14 novembre 2000, fixant la forme et le contenu du document de contrôle technique à l'importation dans le cadre de la liasse unique.

<u>N.B. :</u>

La facture et /ou la liste de colisage doit porter l'identification complète des produits expédiés avec notamment leurs N° de lot et date de péremption.
--

**SYSTEME D'INFORMATION ET DE
COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD**

Guide du citoyen

Case réservée au bureau central des relations avec le citoyen

REFERENCE : Arrêté du Ministre de la santé publique Du : ... / ... /
Tel que modifié par l'arrêté du
(JORT N° du :)

Organisme : Ministère de la santé publique (unité des laboratoires de biologie médicale).

Domaine de la prestation : Biologie Médicale.

Objet de la prestation : Attestation de validité de l'usage médical des équipements de laboratoire importés .

Conditions d'obtention

Le matériel peut servir à l'exécution d'analyses médicales.

Pièces à fournir

- Une demande écrite.
- Une copie de la facture d'acquisition.

Etapes de la prestation :	Intervenants :	Délais :
-Dépôt de la demande.	-L'intéressé	Deux jours à compter de la date de dépôt de la demande.
-Etude de la demande.	- Unité des laboratoires de biologie médicale.	
-Attribution de l'attestation.	-Unité des laboratoire de biologie médicale.	

Lieu de dépôt du dossier

Service : L'administration centrale du ministère de la santé publique (Unité des laboratoires de biologie médicale).
Adresse : Place Bab Saâdoun 1006 - Tunis

Lieu d'obtention de la prestation

Service : L'administration centrale du ministère de la santé publique (Unité des laboratoires de biologie médicale).
Adresse : Place Bab Saâdoun 1006 - Tunis

Délai d'obtention de la prestation

Deux jours à compter de la date de dépôt de la demande.

Références législatives et / ou réglementaires :

-Loi n°93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2002-77 du 23 juillet 2002.

**SYSTEME D'INFORMATION ET DE
COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD**

Guide du citoyen

Case réservée au bureau central des relations avec le citoyen

REFERENCE : Arrêté du Ministre de la santé publique Du : ... / ... /
Tel que modifié par l'arrêté du
(JORT N° du :)

Organisme : Ministère de la santé publique (Centre National de Radio Protection).

Domaine de la prestation : Radioprotection

Objet de la prestation : Demande d'abonnement ou de modification d'abonnement à la dosimétrie de rayonnements ionisants.

Conditions d'obtention

Le secteur d'activité du demandeur doit être en rapport avec l'utilisation des sources de rayonnements ionisants.

Pièces à fournir

Pour la demande d'abonnement à la dosimétrie de rayonnements ionisants:

Le responsable de l'établissement remplit l'imprimé de demande d'abonnement à la dosimétrie de rayonnements ionisants et l'agent concerné par l'abonnement remplit l'imprimé de fiche de renseignements délivrés par le Centre National de Radio Protection.

Pour la demande de modification d'abonnement à la dosimétrie de rayonnements ionisants :

Le responsable de l'établissement remplit - selon le cas - ou bien l'imprimé de demande de modification d'abonnement à la dosimétrie de rayonnements ionisants (intégration de nouveaux agents) ou il remplit l'imprimé de demande de modification d'abonnement à la dosimétrie de rayonnements ionisants (cessation d'abonnement) délivré par le Centre National de Radio Protection.

Etapes de la prestation :	Intervenants :	Délais :
- Dépôt de la demande. - Etude du dossier . - Attribution de la prestation.	- Le responsable de l'établissement. - Centre National de Radio Protection. - Centre National de Radio Protection.	Trois mois au maximum à compter de la date de dépôt de la demande.

Lieu de dépôt du dossier

Service : - Centre National de Radio Protection (CNRP)

Adresse : -Hôpital d'enfants Place Bab Saâdoun 1006 - Tunis.

Lieu d'obtention de la prestation

Service : - Centre National de Radio Protection (CNRP)

Adresse : -Hôpital d'enfants, Place Bab Saâdoun 1006 - Tunis.

Délai d'obtention de la prestation

Trois mois au maximum à compter de la date de dépôt de la demande.

Références législatives et / ou réglementaires :

-Loi n° 81-51 du 18 juin 1981, relative à la protection contre les dangers des sources de rayonnements ionisants.
-Loi n° 81-100 du 31 décembre 1981, portant loi de finances pour la gestion de l'année 1982 et notamment son article 95.
-Décret n°82-1389 du 27 octobre 1982, portant organisation et attributions du Centre National de RadioProtection.
-Décret n°86-433 du 28 mars 1986, relatif à la protection contre les rayonnements ionisants.
-Décret n°2001-2123 du 10 septembre 2001, portant changement d'appellation de certains établissements publics.
-Arrêté des ministres du plan et des finances et de la santé publique du 28 octobre 1982, fixant les tarifs des actes et des différentes prestations rendus par le centre national de radioprotection, tel que modifié et complété par l'arrêté du 16 septembre 1995.
-Arrêté du ministre de la santé publique du 10 septembre 1986, déterminant les renseignements et précisions devant accompagner les demandes d'autorisation concernant les sources radioactives et les appareils d'irradiation.

**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Décret n° 2003-140 du 14 janvier 2003, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à l'office des céréales.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu le décret-loi n° 62-10 du 3 avril 1962, portant création d'un office des céréales, ratifié par la loi n° 62-18 du 24 mai 1962, tel que modifié et complété par le décret-loi n° 70-7 du 26 septembre 1970, ratifié par la loi n° 70-47 du 20 novembre 1970, tel que modifiée et complétée par la loi n° 86-67 du 16 juillet 1986,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu le décret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 98-752 du 30 mars 1998, le décret n° 99-2378 du 27 octobre 1999 et le décret n° 2002-2199 du 7 octobre 2002,

Vu le décret n° 2000-2356 du 17 octobre 2000, portant approbation du Statut particulier du personnel de l'office des céréales,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2002-1197 du 21 mai 2002, fixant l'organigramme de l'office des céréales,

Vu décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2002-2130 du 30 septembre 2002, relatif au rattachement de structures relevant de l'ex-ministère du développement économique au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2002-2200 du 7 octobre 2002, relatif à la désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les emplois fonctionnels de chef de section, chef de service, sous-directeur et directeur sont attribués par décision du président-directeur général de l'office des céréales.

L'attribution de la fonction de directeur général adjoint et de secrétaire général est effectuée par le conseil d'administration sur proposition du président-directeur général et après approbation de l'autorité de tutelle.

Art. 2. - L'attribution des fonctions citées à l'article premier ci-dessus est soumise aux conditions suivantes:

1- L'emploi fonctionnel doit être vacant et prévu par l'organigramme de l'office des céréales.

2- Le candidat doit être titulaire.

3- Le dossier du candidat ne doit pas comporter de sanctions disciplinaires du deuxième degré.

4- Le candidat doit remplir les conditions minima fixées au tableau ci-après:

Emplois fonctionnels	Conditions minima
Chef de section	Le candidat doit être au moins recruté : - Soit dans un grade de la catégorie V, depuis au moins deux ans et titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent. - Soit dans un grade de la catégorie IV depuis au moins quatre ans et ayant accompli avec succès deux ans d'études supérieures. - Soit dans un grade de la catégorie III depuis au moins six ans et titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent.
Chef de service	Le candidat doit être au moins recruté: - Soit dans un grade de la catégorie VI et titulaire d'un mastère ou d'un diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent. - Soit dans un grade de la catégorie V depuis au moins cinq ans et titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent. - Soit dans un grade de la catégorie IV et avoir exercé les fonctions de chef de section depuis au moins cinq ans et être, en outre, classé à la catégorie V depuis au moins cinq ans. - Soit dans un grade de la catégorie IV et doit, en outre, être classé à la catégorie V depuis au moins sept ans.

Emplois fonctionnels	Conditions minima
Sous-directeur	Le candidat doit être au moins recruté : - Soit dans un grade de la catégorie VI depuis au moins cinq ans et titulaire d'un mastère ou d'un diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent. - Soit dans un grade de la catégorie V et avoir exercé les fonctions de chef de service durant une période minimum de cinq ans. - Soit dans un grade de la catégorie IV et avoir exercé les fonctions de chef de service durant une période minimum de cinq ans et être, en outre, classé à la catégorie V depuis au moins dix ans.
Directeur ou conseiller chargé de mission	Le candidat doit être au moins recruté : - Soit dans un grade de la catégorie VI depuis au moins dix ans et titulaire d'un mastère ou d'un diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent. - Soit dans un grade de catégorie IV au minimum et avoir exercé les fonctions de sous-directeur durant une période minimum de quatre ans.
Directeur général adjoint Ou Secrétaire général	Le candidat doit être titulaire d'un mastère ou d'un diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent depuis au moins dix ans ou d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent depuis quinze ans et avoir exercé les fonctions de directeur dans le secteur public durant une période minimum de cinq ans.

Art. 3. - Les agents chargés des emplois fonctionnels de chef de service, de sous-directeur, de directeur, de secrétaire général et de directeur général adjoint perçoivent les indemnités et les avantages y afférents, conformément à la réglementation applicable au personnel de l'office des céréales.

Toutefois, les agents nantis d'un emploi de chef de section bénéficient de la moitié de l'indemnité de fonction accordée au chef de service.

Art. 4. - Le retrait des emplois fonctionnels précités intervient par décision du président-directeur général de l'office des céréales sur la base d'un rapport motivé et après avoir pris connaissance des observations écrites formulées par l'agent concerné.

Toutefois, le retrait des emplois fonctionnels de directeur général adjoint et de secrétaire général est effectué par le conseil d'administration sur proposition du président-directeur général et après approbation de l'autorité de tutelle, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 5. - Le retrait des emplois fonctionnels précités entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à ces emplois.

Toutefois, l'agent en question conserve les indemnités et avantages relatifs à l'emploi fonctionnel durant une année, s'il n'a pas été chargé d'une autre fonction à condition que:

- Le retrait de l'emploi fonctionnel ne soit pas motivé par une sanction disciplinaire du deuxième degré ou par la suspension de l'intéressé de l'exercice de ses fonctions pour faute grave.

- Et que l'intéressé ait exercé l'emploi fonctionnel durant une période de deux ans au moins.

Art. 6. - L'intérim des emplois fonctionnels précités est attribué ou retiré par décision du président-directeur général de l'office des céréales aux agents remplissant les conditions prévues à l'article 2 du présent décret.

Toutefois, la durée de l'ancienneté du grade ou de la fonction requise est diminuée d'une année par rapport à la durée prévue à l'article 2 du présent décret. L'intérim des emplois fonctionnels est accordé pour une année renouvelable une seule fois. L'intéressé bénéficie, dans cette situation, des indemnités et avantages liés à sa fonction.

Le retrait de l'intérim des emplois fonctionnels entraîne, dans tous les cas, la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à ces emplois.

Art. 7. - Le directeur général adjoint et le secrétaire général perçoivent, outre la rémunération afférente à leur grade, les indemnités relatifs à leurs fonctions, conformément à la réglementation en vigueur.

Chacun d'eux bénéficie, en outre, d'une voiture de fonction et d'un quota de quatre cents litres de carburant par mois. Dans ce cas, l'octroi de l'indemnité kilométrique est suspendu.

Art. 8. - Nonobstant les conditions minimales prévues par l'article 2 du présent décret, les agents nantis d'emplois fonctionnels à la date de parution du présent décret conservent leurs emplois fonctionnels à condition que l'emploi fonctionnel soit prévu par l'organigramme de l'office des céréales.

Les agents exerçant l'intérim d'emploi fonctionnel à la date de publication du présent décret peuvent conserver leurs fonctions durant une période maximum de deux ans. Ils peuvent être confirmés dans leur emploi, nonobstant les conditions prévues à l'article 2 du présent décret.

Art. 9. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 janvier 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-141 du 14 janvier 2003, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet des barrages Ezzaïatine, El Kamkoum, El Haraka, Ettine, Eddouimisse, El Maleh et les ouvrages de dérivation de leurs eaux du gouvernorat de Bizerte et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu l'accord du prêt conclu, le 17 mai 2002, entre la République Tunisienne et le fonds arabe pour le développement économique et social pour la contribution au financement du projet de construction de six barrages au Nord pour l'eau potable approuvé par la loi n° 2002-69 du 23 juillet 2002,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2002-2129 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'agriculture de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet des barrages Ezzaïatine, El Kamkoum, El Haraka, Ettine, Eddouimisse, El Maleh et les ouvrages de dérivation de leurs eaux du gouvernorat de Bizerte. Elle est placée sous l'autorité du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

Art. 2. - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation des barrages Ezzaïatine, El Kamkoum, El Haraka, Ettine, Eddouimisse, El Maleh et les ouvrages de

dérivation de leurs eaux du gouvernorat de Bizerte consistent en ce qui suit :

- veiller à l'exécution des différentes opérations rentrant dans le cadre du projet,

- coordonner les phases de réalisation effective du projet en vue d'assurer leur harmonisation avec les objectifs fixés,

- prendre les décisions convenables en temps opportun pour réajuster la marche du projet et leur harmonisation avec les modifications géologiques et géotechniques éventuelles,

- veiller au suivi des missions du bureau de contrôle et les exploiter pour la réussite du projet,

Et d'une manière générale, la réalisation de toute autre mission rentrant dans le cadre du projet et qui lui sera confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 3. - La durée de réalisation du projet des barrages Ezzaïatine, El Kamkoum, El Haraka, Ettine, Eddouimisse, El Maleh et les ouvrages de dérivation de leurs eaux est fixée à sept ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

I - Barrage Ezzaïatine et les ouvrages de dérivation de ses eaux :

I-1 : Réalisation du barrage Ezzaïatine :

La durée de réalisation du barrage Ezzaïatine est fixée à cinq ans et neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Les délais de réalisation des phases du barrage sont fixés comme suit :

- la première phase :

Elle consiste dans l'élaboration des dossiers d'appel d'offres et le choix des entrepreneurs.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

- la deuxième phase :

Elle consiste dans l'aménagement du chantier, la construction des habitations, l'installation sur les lieux et l'adduction en eau, en électricité et en téléphone.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à six mois à compter de la deuxième année de la réalisation du barrage.

- la troisième phase :

Elle consiste dans la réalisation des travaux relatifs à la galerie de dérivation, tels que les terrassements, le béton et les batardeaux de protection en amont et en aval, tels que les terrassements et le remblai.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an et six mois à compter de la deuxième année de la réalisation du barrage.

- la quatrième phase :

Elle consiste dans le traitement des fondations, la réalisation des travaux de terrassement et de remblai concernant le batardeau.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à deux ans et sept mois à compter de la troisième année de la réalisation du barrage.

- la cinquième phase :

Elle consiste dans la réalisation des travaux concernant la vidange de fond et la tour de prise d'eau, tels que les terrassements et le béton.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an et trois mois à compter du deuxième semestre de la troisième année de la réalisation du barrage.

- la sixième phase :

Elle consiste dans la réalisation des travaux concernant l'évacuateur, tels que les terrassements, béton et d'une manière générale l'aménagement des ouvrages.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à trois ans à compter de la troisième année de la réalisation du barrage.

- la septième phase :

Elle consiste dans l'installation des équipements hydromécaniques et électriques.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à cinq mois à compter du deuxième semestre de la cinquième année de la réalisation du barrage.

- la huitième phase :

Elle consiste dans :

- la réception provisoire : elle consiste dans la constatation des travaux exécutés et leur conformité aux plans et spécificités techniques du barrage, la détection des défaillances constatées sur ses composantes et leur consignation au procès-verbal de la réception provisoire pour procéder aux réparations nécessaires, tels que le béton, les terrassements, les équipements hydromécaniques et électriques, l'aménagement général des routes, des pistes et de l'éclairage.

- La réception définitive : elle consiste dans la constatation de la réparation de toutes les défaillances consignées notamment au procès-verbal de la réception provisoire et s'assurer du bon fonctionnement des équipements hydromécaniques et électriques ainsi que les équipements de contrôle du barrage tels que les puits du drainage, les cellules de la pression de l'eau interstitielle et les repères topographiques enregistrés durant l'année.

La réalisation de cette phase est effectuée au cours de la dernière année de la réalisation du barrage.

I-2 - Les ouvrages de dérivation des eaux du barrage Ezzaïatine :

La durée de réalisation des travaux des ouvrages de dérivation des eaux du barrage Ezzaïatine est fixée à cinq ans à compter de la deuxième année de la réalisation du barrage.

La durée de réalisation des phases de ces ouvrages est fixée comme suit :

- la première phase :

Elle consiste dans l'élaboration des dossiers d'appel d'offres et le choix des entrepreneurs.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an à compter de la deuxième année de la réalisation du barrage.

- la deuxième phase :

Elle consiste dans l'installation de l'entreprise sur les lieux et l'aménagement du chantier.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à trois mois à compter de la troisième année de la réalisation du barrage.

- la troisième phase :

Elle consiste dans la fabrication des conduites et leur transport sur les lieux, la réalisation des terrassements et le remblai concernant l'installation des conduites ainsi que leurs équipements et le bassin de régularisation.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à deux ans et quatre mois à compter du deuxième semestre de la troisième année de la réalisation du barrage.

- la quatrième phase :

Elle consiste dans la réalisation des travaux civils et l'installation des équipements hydromécaniques et électriques concernant la station de pompage.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à deux ans et quatre mois à compter du deuxième semestre de la troisième année de la réalisation du barrage.

- la cinquième phase :

Elle consiste dans la réalisation des essais relatifs à la mise en marche des conduites et des équipements.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à cinq mois à compter du deuxième semestre de la cinquième année de la réalisation du barrage.

- la sixième phase :

Elle consiste dans :

- la réception provisoire : elle consiste dans la constatation des travaux exécutés et leur conformité aux plans et spécificités techniques du barrage, la détection des défaillances constatées sur ses composantes et leur consignation au procès-verbal de la réception provisoire pour procéder aux réparations nécessaires, tels que le béton, les terrassements, les équipements hydromécaniques et électriques, l'aménagement général des routes, des pistes et l'éclairage.

- la réception définitive : elle consiste dans la constatation de la réparation de toutes les défaillances consignées notamment au procès-verbal de la réception provisoire et s'assurer du bon fonctionnement des équipements hydromécaniques et électriques ainsi que tout autre équipement.

La réalisation de cette phase est effectuée au cours de la dernière année de la réalisation du barrage.

II - Barrage El Haraka et les ouvrages de dérivation de ses eaux :

II-1 : Réalisation du barrage El Haraka :

La durée de réalisation du barrage El Haraka est fixée à cinq ans et neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Les délais de réalisation des phases du barrage sont fixés comme suit :

- la première phase :

Elle consiste dans l'élaboration des dossiers d'appel d'offres et le choix des entrepreneurs.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

- la deuxième phase :

Elle consiste dans l'aménagement du chantier, la construction des habitations, l'installation sur les lieux et l'adduction en eau, en électricité et en téléphone.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à six mois à compter du deuxième semestre de la deuxième année de la réalisation du barrage.

- la troisième phase :

Elle consiste dans la réalisation des travaux relatifs à la galerie de dérivation, tels que les terrassements, le béton et le batardeau en amont tels que les terrassements et le remblai et les travaux de dérivation de la route 51.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an et deux mois à compter du deuxième semestre de la deuxième année de la réalisation du barrage.

- la quatrième phase :

Elle consiste dans la réalisation des traitements des fondations tels que l'injection, le compactage du sable et la réalisation des travaux de terrassement, remblai concernant le batardeau.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à deux ans et six mois à compter du deuxième semestre de la troisième année de la réalisation du barrage.

- la cinquième phase :

Elle consiste dans la réalisation des travaux concernant l'évacuation, la vidange de fond, la tour de prise d'eau, tels que les terrassements et le béton.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an et six mois à compter du deuxième semestre de la quatrième année de la réalisation du barrage.

- la sixième phase :

Elle consiste dans l'installation des équipements hydromécaniques et électriques.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à cinq mois à compter du deuxième semestre de la cinquième année de la réalisation du barrage.

- la septième phase :

Elle consiste dans :

- la réception provisoire : elle consiste dans la constatation des travaux exécutés et leur conformité aux plans et spécificités techniques du barrage, la détection des défaillances constatées sur ses composantes et leur consignation au procès-verbal de la réception provisoire pour procéder aux réparations nécessaires, tels que le béton, les terrassements, les équipements hydromécaniques et électriques, l'aménagement général des routes, des pistes et l'éclairage.

- la réception définitive : elle consiste dans la constatation de la réparation de toutes les défaillances consignées notamment au procès-verbal de la réception provisoire et s'assurer du bon fonctionnement des équipements hydromécaniques et électriques ainsi que les équipements de contrôle du barrage tels que les puits du drainage, les cellules de la pression de l'eau interstitielle et les repères topographiques enregistrés durant l'année.

La réalisation de cette phase est effectuée au cours de la dernière année de la réalisation du barrage.

II-2 - Les ouvrages de dérivation des eaux du barrage El Haraka :

La durée de réalisation des travaux des ouvrages de dérivation des eaux du barrage El Haraka est fixée à cinq ans et onze mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

La durée de réalisation des phases de ses ouvrages est fixée comme suit :

- la première phase :

Elle consiste dans l'élaboration des dossiers d'appel d'offres et le choix des entrepreneurs.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

- la deuxième phase :

Elle consiste dans l'aménagement du chantier et l'installation de l'entrepreneur sur les lieux.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à trois mois à compter du premier semestre de la deuxième année de la réalisation du barrage.

- la troisième phase :

Elle consiste dans la réalisation des travaux concernant la station de pompage, tels que les terrassements, le béton, l'installation des équipements hydromécaniques et électriques.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à deux ans et quatre mois à compter du deuxième semestre de la deuxième année de la réalisation du barrage.

- la quatrième phase :

Elle consiste dans la fabrication des conduites, leur transport sur les lieux et la réalisation des terrassements, le remblai y afférant.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à deux ans à compter du deuxième semestre de la troisième année de la réalisation du barrage.

- la cinquième phase :

Elle consiste dans la réalisation des travaux concernant la galerie reliant les bassins de Séjnane et El Haraka, tels que les terrassements et le béton.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à trois ans à compter de la troisième année de la réalisation du barrage.

- la sixième phase :

Elle consiste dans la réalisation des essais concernant la mise en marche des conduites et des équipements.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à cinq mois à compter de la sixième année de la réalisation du barrage.

- la septième phase :

Elle consiste dans :

- la réception provisoire : elle consiste dans la constatation des travaux exécutés et leur conformité aux plans et spécificités techniques du barrage, la détection des défaillances constatées sur ses composantes et leur consignation au procès-verbal de la réception provisoire pour procéder aux réparations nécessaires, tels que le béton, les terrassements, les équipements hydromécaniques et

électriques, l'aménagement général des routes, des pistes et l'éclairage.

- la réception définitive : elle consiste dans la constatation de la réparation de toutes les défaillances consignées notamment au procès-verbal de la réception provisoire et s'assurer du bon fonctionnement des équipements hydromécaniques et électriques ainsi que tout autre équipement

La réalisation de cette phase est effectuée au cours de la dernière année de la réalisation du barrage.

III- Barrage El Kamkoun et les ouvrages de dérivation des eaux :

III-1 : Réalisation du barrage El Kamkoun :

La durée de réalisation du barrage El Kamkoun est fixée à six ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

La durée de réalisation des phases du barrage est fixée comme suit :

- la première phase :

Elle consiste dans l'élaboration des dossiers d'appels d'offres et le choix des entrepreneurs.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

- la deuxième phase :

Elle consiste dans l'aménagement du chantier, la construction des habitations, l'installation sur les lieux et l'adduction en eau, en électricité et en téléphone.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à six mois à compter du deuxième semestre de la deuxième année de la réalisation du barrage.

- la troisième phase :

Elle consiste dans la réalisation des travaux concernant la galerie de dérivation, tels que les terrassements, le béton et le batardeau en amont, les terrassements et le remblai.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à neuf mois à compter de la troisième année de la réalisation du barrage.

- la quatrième phase :

Elle consiste dans le traitement des fondations et la réalisation des travaux de terrassements, remblai concernant le batardeau.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à deux ans et six mois à compter du deuxième semestre de la troisième année de la réalisation du barrage.

- la cinquième phase :

Elle consiste dans la réalisation des travaux concernant l'évacuation, tels que les terrassements et le béton.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an et deux mois à compter du premier semestre de la quatrième année de la réalisation du barrage.

- la sixième phase :

Elle consiste dans la réalisation des travaux concernant la tour de prise d'eau, tels que les terrassements et le béton.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à neuf mois à compter de la quatrième année de la réalisation du barrage.

- la septième phase :

Elle consiste dans l'installation des équipements hydromécaniques et électriques, l'installation de la conduite de prise d'eau, l'évacuateur et la réalisation des travaux définitifs.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an à compter du deuxième semestre de la cinquième année de la réalisation du barrage.

- la huitième phase :

Elle consiste dans :

- la réception provisoire : elle consiste dans la constatation des travaux exécutés et leur conformité aux plans et spécificités techniques du barrage, la détection des défaillances constatées sur ses composantes et leur consignation au procès-verbal de la réception provisoire pour procéder aux réparations nécessaires, tels que le béton, les terrassements, les équipements hydromécaniques et électriques, l'aménagement général des routes, des pistes et l'éclairage.

- la réception définitive : elle consiste dans la constatation de la réparation de toutes les défaillances consignées notamment au procès-verbal de la réception provisoire et s'assurer du bon fonctionnement des équipements hydromécaniques et électriques ainsi que les équipements de contrôle du barrage tels que les puits du drainage, les cellules de la pression de l'eau interstitielle et les repères topographiques enregistrés durant l'année.

La réalisation de cette phase est effectuée au cours de la dernière année de la réalisation du barrage.

III -2- Les ouvrages de dérivation des eaux du barrage El Kamkoun :

La durée de réalisation des travaux des ouvrages de dérivation des eaux du barrage El Kamkoun est fixée à cinq ans à compter de la deuxième année de la réalisation du barrage.

La durée de réalisation des phases de ces ouvrages est fixée comme suit :

- la première phase :

Elle consiste dans l'élaboration des dossiers d'appel d'offres, et le choix des entrepreneurs.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an à compter de la première année de la réalisation du barrage.

- la deuxième phase :

Elle consiste dans l'installation de l'entrepreneur sur les lieux et l'aménagement du chantier.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à trois mois à compter de la deuxième année de la réalisation du barrage.

- la troisième phase :

Elle consiste dans la fabrication des conduites, leur transport sur les lieux, la réalisation des terrassements et le remblai concernant l'installation des conduites ainsi que leurs équipements et le bassin de régularisation.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à deux ans et quatre mois à compter du premier semestre de la deuxième année de la réalisation du barrage.

- la quatrième phase :

Elle consiste dans la réalisation des travaux civils et l'installation des équipements hydromécaniques et électriques concernant la station de pompage.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à deux ans et quatre mois à compter du deuxième semestre de la deuxième année de la réalisation du barrage.

- la cinquième phase :

Elle consiste dans la réalisation des essais relatifs à la mise en marche des conduites et des équipements.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à cinq mois à compter de la cinquième année de la réalisation du barrage.

- la sixième phase :

Elle consiste dans :

- la réception provisoire : elle consiste dans la constatation des travaux exécutés et leur conformité aux plans et spécificités techniques du barrage, la détection des défaillances constatées sur ses composantes et leur consignation au procès verbal de la réception provisoire pour procéder aux répartitions nécessaires, tels que le béton, les terrassements, les équipements hydromécaniques et électriques et l'aménagement général des routes, des pistes et l'éclairage.

- la réception définitive : elle consiste dans la constatation de la réparation de toutes les défaillances consignées notamment au procès verbal de la réception provisoire et s'assurer du bon fonctionnement des équipements hydromécaniques et électriques ainsi que tout autre équipement.

La réalisation de cette phase est effectuée au cours de la dernière année de la réalisation du barrage.

IV - barrage El Maleh et les ouvrages de dérivation de ses eaux :

IV - 1 : Réalisation du barrage El Maleh :

La durée de réalisation du barrage EL Maleh est fixée à six ans et neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

La durée de réalisation des phases du barrage est fixée comme suit :

- la première phase :

Elle consiste dans l'achèvement des études.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à neuf mois à compter du deuxième semestre de la première année de la réalisation du barrage.

- la deuxième phase :

Elle consiste dans l'élaboration des dossiers d'appel d'offres, et le choix des entrepreneurs.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an à compter du premier semestre de la deuxième année de la réalisation du barrage.

- la troisième phase :

Elle consiste dans l'aménagement du chantier, la construction des habitations, l'installation sur les lieux et l'adduction en eau, en électricité et en téléphone.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à six mois à compter du premier semestre de la troisième année de la réalisation du barrage.

- la quatrième phase :

Elle consiste dans la réalisation des travaux relatifs à la galerie de dérivation, tels que les terrassements, le béton et le batardeau de protection.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an et six mois à compter de la troisième année de la réalisation du barrage.

- la cinquième phase :

Elle consiste dans le traitement des fondations, la réalisation des travaux de terrassement et de remblai concernant le batardeau.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à deux ans et sept mois à compter du deuxième semestre de la quatrième année de la réalisation du barrage.

- la sixième phase :

Elle consiste dans la réalisation des travaux concernant la vidange de fond et la tour, tels que les terrassements et le béton.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an et trois mois à compter du deuxième semestre de la quatrième année de la réalisation du barrage.

- la septième phase :

Elle consiste dans la réalisation des travaux concernant l'évacuateur, tels que les terrassements, le béton et d'une manière générale les travaux définitifs.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à trois ans à compter du premier semestre de la quatrième année de la réalisation du barrage.

- la huitième phase :

Elle consiste dans l'installation des équipements hydromécaniques et électriques.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à cinq mois à compter du deuxième semestre de la sixième année de la réalisation du barrage.

- la neuvième phase :

Elle consiste dans :

- la réception provisoire : elle consiste dans la constatation des travaux exécutés et leur conformité aux plans et spécificités techniques du barrage, la détection des défaillances constatées sur ses composantes et leur consignation au procès-verbal de la réception provisoire pour procéder aux réparations nécessaires, tels que le béton, les terrassements, les équipements hydromécaniques et électriques et l'aménagement général des routes, des pistes et l'éclairage.

- la réception définitive : elle consiste dans la constatation de la réparation de toutes les défaillances consignées notamment au procès-verbal de la réception provisoire et s'assurer du bon fonctionnement des équipements hydromécaniques et électriques ainsi que les équipements de contrôle du barrage, tels que les puits du drainage, les cellules de la pression de l'eau interstitielle et les repères topographiques enregistrés durant l'année.

La réalisation de cette phase est effectuée au cours de la dernière année de la réalisation du barrage.

IV - 2 - Les ouvrages de dérivation des eaux du barrage El Maleh :

La durée de réalisation des travaux des ouvrages de dérivation des eaux du barrage El Maleh est fixée à cinq ans et quatre mois à compter du deuxième semestre de la première année de la réalisation du barrage.

La durée de réalisation des phases est fixée comme suit :

- la première phase :

Elle consiste dans l'achèvement des études.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à neuf mois à compter du deuxième semestre de la deuxième année de la réalisation du barrage.

- la deuxième phase :

Elle consiste dans l'élaboration des dossiers d'appel d'offres, et le choix des entrepreneurs.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an à compter du deuxième semestre de la troisième année de la réalisation du barrage.

- la troisième phase :

Elle consiste dans la fabrication des conduites et les équipements y afférents.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an et dix mois à compter du deuxième semestre de la quatrième année de la réalisation du barrage.

- la quatrième phase :

Elle consiste dans le transport des conduites, la réalisation des terrassements et le remblai concernant l'installation des conduites, l'installation des équipements y afférents et effectuer les essais nécessaires.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à deux ans et un mois à compter du premier semestre de la cinquième année de la réalisation du barrage.

- la cinquième phase :

Elle consiste dans :

- la réception provisoire : elle consiste dans la constatation des travaux exécutés et leur conformité aux plans et spécificités techniques du barrage, la détection des défaillances constatées sur ses composantes et leur consignation au procès-verbal de la réception provisoire pour procéder aux réparations nécessaires, tels que le béton, les terrassements, les équipements hydromécaniques et électriques et l'aménagement général des routes, des pistes et l'éclairage.

- la réception définitive : elle consiste dans la constatation de la réparation de toutes les défaillances consignées notamment au procès-verbal de la réception provisoire et s'assurer du bon fonctionnement des équipements hydromécaniques et électriques ainsi que tout autre équipement.

La réalisation de cette phase est effectuée au cours de la dernière année de la réalisation du barrage.

V - Barrage Ettine et les ouvrages de dérivation de ses eaux :

V-1 : Réalisation du barrage Ettine :

La durée de réalisation du barrage Ettine est fixée à six ans et neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

La durée de réalisation des phases du barrage est fixée comme suit :

- la première phase :

Elle consiste dans l'achèvement des études.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à neuf mois à compter du deuxième semestre de la première année de la réalisation du barrage.

- la deuxième phase :

Elle consiste dans l'élaboration des dossiers des appels d'offres et le choix des entrepreneurs.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an à compter du premier semestre de la deuxième année de la réalisation du barrage.

- la troisième phase :

Elle consiste dans l'aménagement du chantier, la construction des habitations, l'installation sur les lieux et l'adduction en eau, en électricité et en téléphone.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à six mois à compter du premier semestre de la troisième année de la réalisation du barrage.

- la quatrième phase :

Elle consiste dans la réalisation des travaux relatifs à la galerie de dérivation, tels que les terrassements, le béton et le batardeau de protection.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an et six mois à compter du deuxième semestre de la troisième année de la réalisation du barrage.

- la cinquième phase :

Elle consiste dans le traitement des fondations, la réalisation des travaux de terrassement et le remblai concernant le batardeau.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à deux ans et six mois à compter du deuxième semestre de la quatrième année de la réalisation du barrage.

- la sixième phase :

Elle consiste dans la réalisation des travaux concernant la vidange de fond et la tour, tels que les terrassements et le béton.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an et trois mois à compter du deuxième semestre de la quatrième année de la réalisation du barrage.

- la septième phase :

Elle consiste dans la réalisation des travaux concernant l'évacuateur, tels que les terrassements, béton et d'une manière générale les travaux définitifs.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à trois ans à compter du premier semestre de la quatrième année de la réalisation du barrage.

- la huitième phase :

Elle consiste dans l'installation des équipements hydromécaniques et électriques.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à cinq mois à compter du deuxième semestre de la sixième année de la réalisation du barrage.

- la neuvième phase :

Elle consiste dans :

- la réception provisoire : elle consiste dans la constatation des travaux exécutés et leur conformité aux plans et spécificités techniques du barrage, la détection des défaillances constatées sur ses composantes et leur consignation au procès-verbal de la réception provisoire pour procéder aux réparations nécessaires, tels que le béton, les terrassements, les équipements hydromécaniques et électriques, l'aménagement général des routes, des pistes et de l'éclairage.

- la réception définitive : elle consiste dans la constatation de la réparation de toutes les défaillances consignées notamment au procès-verbal de la réception provisoire et s'assurer du bon fonctionnement des équipements hydromécaniques et électriques ainsi que les équipements de contrôle du barrage, tels que les puits du drainage, les cellules de la pression de l'eau interstitielle et les repères topographiques enregistrés durant l'année.

La durée de réalisation de cette phase est effectuée au cours de la dernière année de la réalisation du barrage.

V- 2 - Les ouvrages de dérivation du barrage Ettine :

La durée de réalisation des travaux des ouvrages de dérivation des eaux du barrage Ettine est fixée à six ans et neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

La durée de réalisation des phases de ces ouvrages est fixée comme suit :

- la première phase :

Elle consiste dans l'achèvement des études.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à neuf mois à compter du deuxième semestre de la première année de la réalisation du barrage.

- la deuxième phase :

Elle consiste dans l'élaboration des dossiers des appels d'offres et le choix des entrepreneurs.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an à compter du deuxième semestre de la troisième année de la réalisation du barrage.

- la troisième phase :

Elle consiste dans la fabrication des conduites et les équipements y afférents.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an et dix mois à compter du deuxième semestre de la quatrième année de la réalisation du barrage.

- la quatrième phase :

Elle consiste dans le transport des conduites, la réalisation des terrassements et des remblais pour l'installation des conduites y afférents, les équipements et la réalisation des expériences nécessaires.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à deux ans et un mois à compter du premier semestre de la cinquième année de la réalisation du barrage.

- la cinquième phase :

Elle consiste dans :

- la réception provisoire : elle consiste dans la constatation des travaux exécutés et leur conformité aux

plans et spécificités techniques du barrage, la détection des défaillances constatées sur ses composantes et leur consignation au procès-verbal de la réception provisoire pour procéder aux réparations nécessaires, tels que le béton, les terrassements, les équipements hydromécaniques et électriques, l'aménagement général des routes, des pistes et de l'éclairage.

- la réception définitive : elle consiste dans la constatation de la réparation de toutes les défaillances consignées notamment au procès-verbal de la réception provisoire et s'assurer du bon fonctionnement des équipements hydromécaniques et électriques ainsi que tout autre équipement.

La réalisation de cette phase est effectuée au cours de la dernière année de la réalisation du barrage.

VI- Barrage Eddouimisse et les ouvrages de dérivation de ses eaux :

VI- 1 : Réalisation du barrage Eddouimisse :

La durée de réalisation du barrage Eddouimisse est fixée à six ans et neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Les délais de réalisation des phases sont fixés comme suit :

- la première phase :

Elle consiste dans l'achèvement des études.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à neuf mois à compter du deuxième semestre de la première année de la réalisation du barrage.

- la deuxième phase :

Elle consiste dans l'élaboration des dossiers des appels d'offres et le choix des entrepreneurs.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an à compter du premier semestre de la deuxième année de la réalisation du barrage.

- la troisième phase :

Elle consiste dans l'aménagement du chantier, la construction des habitations, l'installation sur les lieux et l'adduction en eau, en électricité et en téléphone.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à six mois à compter du deuxième semestre de la deuxième année de la réalisation du barrage.

- la quatrième phase :

Elle consiste dans la réalisation des travaux relatifs à la galerie de dérivation, tels que les terrassements, le béton et le batardeau de protection.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an et six mois à compter du deuxième semestre de la troisième année de la réalisation du barrage.

- la cinquième phase :

Elle consiste dans le traitement des fondations et la réalisation des travaux de terrassement, remblai concernant le batardeau.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à deux ans et sept mois à compter du deuxième semestre de la quatrième année de la réalisation du barrage.

- la sixième phase :

Elle consiste dans la réalisation des travaux concernant la vidange de fond, la tour tels que les terrassements et le béton.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an et trois mois à compter du deuxième semestre de la quatrième année de la réalisation du barrage.

- la septième phase :

Elle consiste dans la réalisation des travaux concernant l'évacuateur, tels que les terrassements, le béton et d'une manière générale les travaux définitifs.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à trois ans à compter du premier semestre de la quatrième année de la réalisation du barrage.

- la huitième phase :

Elle consiste dans l'installation des équipements hydromécaniques et électriques.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à cinq mois à compter du deuxième semestre de la sixième année de la réalisation du barrage.

- la neuvième phase :

Elle consiste dans :

- la réception provisoire : elle consiste dans la constatation des travaux exécutés et leur conformité aux plans et spécificités techniques du barrage, la détection des défaillances constatées sur ses composantes et leur consignation au procès-verbal de la réception provisoire pour procéder aux réparations nécessaires, tels que le béton, les terrassements, les équipements hydromécaniques et électriques, l'aménagement général des routes, des pistes et de l'éclairage.

- La réception définitive: elle consiste dans la constatation de la réparation de toutes les défaillances consignées notamment au procès-verbal de la réception provisoire et s'assurer du bon fonctionnement des équipements hydromécaniques et électriques ainsi que les équipements de contrôle du barrage, tels que les puits du drainage, les cellules de la pression de l'eau interstitielle et les repères topographiques enregistrés durant l'année.

La réalisation de cette phase est effectuée au cours de la dernière année de la réalisation du barrage.

VI - 2 - Les ouvrages de dérivation du barrage Eddouimisse :

La durée de réalisation des travaux des ouvrages de dérivation des eaux du barrage Eddouimisse est fixée à cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

La durée de réalisation des phases de ses ouvrages est fixée comme suit :

- la première phase :

Elle consiste dans l'achèvement des études.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à neuf mois à compter du deuxième semestre de la première année de la réalisation du barrage.

- la deuxième phase :

Elle consiste dans l'élaboration des dossiers d'appel d'offres et le choix des entrepreneurs.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an à compter du deuxième semestre de la deuxième année de la réalisation du barrage.

- la troisième phase :

Elle consiste dans la fabrication des conduites et les équipements y afférents.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an à compter du deuxième semestre de la troisième année de la réalisation du barrage.

- la quatrième phase :

Elle consiste dans le transport des conduites, la réalisation des terrassements et des remblais concernant l'installation des équipements y afférents et la réalisation des essais nécessaires.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an et trois mois à compter du deuxième semestre de la quatrième année de la réalisation du barrage.

- la cinquième phase :

Elle consiste dans :

- la réception provisoire : elle consiste dans la constatation des travaux exécutés et leur conformité aux plans et spécificités techniques du barrage, la détection des défaillances constatées sur ses composantes et leur consignation au procès-verbal de la réception provisoire pour procéder aux réparations nécessaires, tels que le béton, les terrassements, les équipements hydromécaniques et électriques, l'aménagement général des routes, des pistes et de l'éclairage.

- la réception définitive : elle consiste dans la constatation de la réparation de toutes les défaillances consignées notamment au procès-verbal de la réception provisoire et s'assurer du bon fonctionnement des équipements hydromécaniques et électriques ainsi que tout autre équipement.

La réalisation de cette phase est effectuée au cours de la dernière année de la réalisation du barrage.

Art. 4. - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

- le respect des délais et des étapes d'exécution du projet et les efforts entrepris pour réduire ces délais,

- la réalisation des objectifs du projet et les mesures prises pour augmenter sa rentabilité,

- le coût du projet et les efforts enregistrés pour le minimiser,

- les difficultés rencontrées dans la réalisation du projet et les actions entreprises pour les surmonter,

- le système du suivi-évaluation de l'unité de gestion et son degré d'efficacité dans la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation des travaux des barrages,

- l'efficacité d'intervention pour réajuster le fonctionnement du projet.

Art. 5. - L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet des barrages Ezzaïtine, El Kamkoum, El Haraka , Ettine, Eddouimisse, El Maleh et les ouvrages

de dérivation de leurs eaux du gouvernorat de Bizerte comprend les emplois fonctionnels suivants :

1 - un chef de projet ayant rang et prérogatives d'un directeur d'administration centrale chargé de superviser la réalisation de toutes les composantes du projet,

2 - un sous-directeur chargé de superviser la réalisation du barrage Ezzaiatine et les ouvrages de dérivation de ses eaux, ayant rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale,

3 - un sous-directeur chargé de superviser la réalisation du barrage El Kamkoum et les ouvrages de dérivation de ses eaux, ayant rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale.

4 - un sous-directeur chargé de superviser la réalisation du barrage El Haraka et les ouvrages de dérivation de ses eaux, ayant rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale.

5 - un sous-directeur chargé de superviser la réalisation du barrage Ettine et les ouvrages de dérivation de ses eaux, ayant rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale,

6 - un sous-directeur chargé de superviser la réalisation du barrage Eddouimisse et les ouvrages de dérivation de ses eaux, ayant rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale,

7 - un sous-directeur chargé de superviser la réalisation du barrage El Meleh et les ouvrages de dérivation de ses eaux, ayant rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale,

8 - un chef de service des affaires administratives et financières, ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale,

9 - un chef de service chargé du suivi des opérations d'expropriation, des dommages et intérêts, ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale.

Art. 6. - Il est créé au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques une

commission présidée par le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques ou son représentant, chargée du suivi et de l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs conformément aux critères fixés à l'article 4 du présent décret.

Les membres de la commission seront désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont l'avis est jugé utile pour assister aux travaux de la commission avec avis consultatif.

La commission se réunit sur convocation de son président et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence au moins de la moitié de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La direction générale du financement, des investissements et des organismes professionnels assure les fonctions du secrétariat de la commission.

Art. 7. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques soumet un rapport annuel au Premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet des barrages Ezzaiatine, El Kamkoum, El Haraka, Ettine, Eddouimisse, El Maleh et les ouvrages de dérivation de leurs eaux du gouvernorat de Bizerte conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8. - Les ministres des finances et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 janvier 2003.

Zine El Abidine Ben Ali